BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Penal Especial

Racismo como crime

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. A base constitucional
- 2. A Lei nº 7.716/1989 e seus bens protegidos
- 3. Os crimes de barreira de acesso (arts. 3º a 14)
- 4. Incitação, símbolos nazistas e o art. 20
- 5. Injúria racial e injúria qualificada
- 6. Aumentos de pena, interpretação e atuação do guarda
- 7. Racismo, homotransfobia e Ação Penal
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. A base constitucional . . . 2
2. A Lei nº 7.716/1989 e seus bens protegidos . . . 3
3. Os crimes de barreira de acesso (arts. 3º a 14) . . . 3
4. Incitação, símbolos nazistas e o art. 20 . . . 5
5. Injúria racial e injúria qualificada . . . 6
6. Aumentos de pena, interpretação e atuação do guarda . . . 6
7. Racismo, homotransfobia e Ação Penal . . . 7
Exemplos resolvidos . . . 8
Exemplo 1 . . . 8
Exemplo 2 . . . 8
Exemplo 3 . . . 8
Exemplo 4 . . . 8
Erros frequentes e pegadinhas . . . 8
Mapa mental . . . 9
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 10
Gabarito comentado . . . 11
Resumo final e fontes . . . 13
Resumo dos pontos essenciais . . . 13
Fontes e referências . . . 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de explicar por que a Constituição trata o racismo como crime inafiançável e imprescritível.
- Ao final, o aluno será capaz de identificar os bens protegidos e as condutas típicas da Lei nº 7.716/1989.
- Ao final, o aluno será capaz de distinguir racismo (Lei nº 7.716/1989), injúria racial (art. 2º-A) e injúria qualificada do Código Penal (art. 140, § 3º).
- Ao final, o aluno será capaz de reconhecer as causas de aumento de pena dos arts. 20, 20-A e 20-B.
- Ao final, o aluno será capaz de aplicar o conceito de conduta discriminatória do art. 20-C a situações do cotidiano do guarda municipal.
- Ao final, o aluno será capaz de indicar os primeiros procedimentos do agente diante de uma ocorrência de racismo.

Introdução

O combate ao racismo é um dos pilares da Constituição de 1988, que o trata como crime de máxima gravidade, e a matéria aparece em Legislação Penal Especial porque a Lei nº 7.716/1989 e suas alterações mais recentes mexeram em conceitos que a banca adora cobrar: o que é racismo, o que é injúria racial, quando a pena aumenta e quem pode ser punido. Para o guarda municipal, o tema é também rotina de serviço, pois ocorrências de discriminação em comércio, escola, transporte e eventos chegam à guarda com frequência.

A banca costuma trabalhar com a letra da lei e com comparações: pede para diferenciar racismo de injúria racial, troca a pena, inverte a ação penal ou transforma uma regra constitucional (inafiançável e imprescritível) em algo diferente. O banco do Bizu não registra, hoje, questões reais deste assunto (há questões autorais de treino), de modo que o estudo deve se apoiar no texto da lei e no raciocínio das comparações, sem depender de estatística de prova.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. A base constitucional

A Constituição Federal declara, entre os objetivos fundamentais da República, a promoção do bem de todos **sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação** (art. 3º, IV). No rol dos direitos e garantias fundamentais, o art. 5º traz as regras que mais caem em prova sobre o tema.

> **CF/88, art. 5º, XLII**
> a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

Três palavras resumem o inciso: **inafiançável** (não cabe fiança, isto é, o preso em flagrante não pode pagar para responder em liberdade), **imprescritível** (o Estado pode punir a qualquer tempo, sem prazo que extinga a punição) e **reclusão** (regime de pena mais severo que a detenção). Note a expressão final: 'nos termos da lei'. A Constituição manda punir, e a lei define os crimes e as penas. Essa lei é a Lei nº 7.716/1989.

Racismo na Constituição: o que é e o que não é

Característica	Vale para o racismo?	Observação
Inafiançável	Sim	CF, art. 5º, XLII
Imprescritível	Sim	Não se extingue a punibilidade pelo tempo
Pena de reclusão	Sim	A lei fixa o mínimo e o máximo
Insuscetível de graça ou anistia	Não consta no inciso XLII	O inciso XLIII trata de outros crimes (tortura, tráfico, terrorismo e hediondos)

Atenção

Não confunda os incisos. O art. 5º, XLII, trata do racismo; o inciso XLIII trata de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos (inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia). Questão que diz que o racismo é 'insuscetível de graça ou anistia' apenas por causa do XLII está mal fundamentada: o texto do XLII não diz isso.

2. A Lei nº 7.716/1989 e seus bens protegidos

A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, é conhecida como Lei do Racismo (ou Lei Caó). Ela define os crimes resultantes de preconceito ou discriminação. A redação do art. 1º foi ampliada pela Lei nº 9.459/1997, de modo que hoje a lei protege contra discriminação por **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**.

> **Lei nº 7.716/1989, art. 1º**
> Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Observe o que **não** está nessa lista: a lei não menciona, em seu art. 1º, idade, sexo ou deficiência. A discriminação por esses motivos é tratada em outras leis (por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa e o Estatuto da Pessoa com Deficiência têm crimes próprios). Para a prova, memorize as cinco categorias: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.

Preconceito e discriminação

Preconceito é a opinião ou o sentimento negativo formado sem conhecimento, dirigido a pessoas por pertencerem a certo grupo. **Discriminação** é a conduta: tratar alguém de forma pior por causa dessa característica. O preconceito, guardado na cabeça, não é crime; vira crime quando se manifesta em conduta descrita na lei.

3. Os crimes de barreira de acesso (arts. 3º a 14)

A maior parte dos tipos da lei descreve uma ideia simples: **negar ou impedir o acesso** de alguém a um lugar, serviço ou direito por motivo de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena é de reclusão em todos eles; o que muda é o valor. Veja os principais.

Condutas e penas (reclusão)

Artigo	Conduta	Pena
Art. 3º	Impedir ou obstar acesso a cargo da Administração Direta ou Indireta ou de concessionárias de serviços públicos	2 a 5 anos
Art. 4º	Negar ou obstar emprego em empresa privada	2 a 5 anos
Art. 5º	Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente	1 a 3 anos
Art. 6º	Recusar, negar ou impedir inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer grau	3 a 5 anos (agravada de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos)
Art. 7º	Impedir acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão ou similar	3 a 5 anos
Arts. 8º a 10	Restaurantes e bares; estabelecimentos esportivos, casas de diversões e clubes; salões de cabeleireiro, barbearias, termas	1 a 3 anos
Art. 11	Impedir acesso às entradas sociais de edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas	1 a 3 anos
Art. 12	Impedir acesso ou uso de transportes públicos	1 a 3 anos
Art. 13	Impedir acesso ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas	2 a 4 anos
Art. 14	Impedir ou obstar casamento ou convivência familiar e social	2 a 4 anos

Bizu

Não decore todas as penas de uma vez. Guarde a lógica: escola (art. 6º) e hospedagem (art. 7º) têm o piso mais alto da série de acessos (3 a 5 anos); comércio, restaurante, clube, salão, entradas de prédio e transporte ficam em 1 a 3 anos; cargo público e emprego privado, 2 a 5 anos.

O art. 16 prevê efeitos da condenação: perda do cargo ou função pública, para o servidor, e suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses. O art. 18 completa a regra: esses efeitos **não são automáticos**, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Exemplo

Uma pessoa negra chega a uma loja de roupas e o proprietário manda que ela saia, dizendo que 'não atende gente assim'. A conduta se encaixa no art. 5º (recusar acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir ou atender cliente), por motivo de cor. Se o dono da loja for condenado, a perda de algum cargo público ou a suspensão do estabelecimento só ocorrerá se o juiz declarar esses efeitos de forma fundamentada na sentença.

4. Incitação, símbolos nazistas e o art. 20

O art. 20 é o tipo mais genérico e um dos mais cobrados. Ele pune a pessoa que **pratica, induz ou incita** a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pela redação vigente, o texto é o seguinte.

> **Lei nº 7.716/1989, art. 20, caput**
> Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
> Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Os parágrafos do art. 20 formam uma escada de gravidade. O § 1º pune quem fabrica, comercializa, distribui ou veicula símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a **cruz suástica ou gamada**, para fins de divulgação do nazismo (reclusão de dois a cinco anos e multa). O § 2º, com redação da Lei nº 14.532/2023, eleva a pena para reclusão de dois a cinco anos e multa quando o crime for cometido por meio de comunicação social, de **redes sociais**, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza.

O § 2º-A trata do contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público: reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência, por 3 anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Já o § 2º-B equipara ao caput quem obstar, impedir ou empregar violência contra manifestações ou práticas religiosas, sem prejuízo da pena correspondente à violência.

Escada de gravidade do art. 20

Dispositivo	Hipótese	Pena
Caput	Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito	Reclusão de 1 a 3 anos e multa
§ 1º	Símbolos e propaganda com a cruz suástica para divulgar o nazismo	Reclusão de 2 a 5 anos e multa
§ 2º	Por meios de comunicação social, redes sociais, internet ou publicação de qualquer natureza	Reclusão de 2 a 5 anos e multa
§ 2º-A	No contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais para o público	Reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a certos locais

O § 3º autoriza o juiz, ouvido o Ministério Público ou a pedido dele, ainda antes do inquérito policial e sob pena de desobediência, a determinar o recolhimento ou a busca e apreensão do material, a cessação de transmissões e a interdição de mensagens ou páginas na internet. Segundo o § 4º, o material apreendido será destruído como efeito da condenação, após o trânsito em julgado.

> **Atenção**
> A pena do caput do art. 20 (1 a 3 anos) não é a mesma da injúria racial do art. 2º-A (2 a 5 anos). Quem trocar uma pela outra erra a questão. Guarde: discriminação genérica = 1 a 3 anos; injúria racial = 2 a 5 anos.

5. Injúria racial e injúria qualificada

Até 2023, a chamada injúria racial era uma forma qualificada do crime de injúria, prevista no Código Penal. A **Lei nº 14.532/2023** mudou isso: criou o art. 2º-A na Lei nº 7.716/1989 e redesenhou o art. 140, § 3º, do Código Penal. O resultado é um desenho que a prova adora.

> **Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A**
> Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
> Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
> Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.

> **Código Penal, art. 140, § 3º**
> Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:
> Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Compare os dois dispositivos. O art. 2º-A cobre a ofensa à dignidade ou ao decoro por motivo de **raça, cor, etnia ou procedência nacional**. O art. 140, § 3º, do Código Penal passou a cobrir a ofensa que usa elementos referentes a **religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência**. A religião, portanto, saiu da injúria racial, mas continua protegida: de um lado pela injúria qualificada do Código Penal e, de outro, pelo art. 20 da Lei nº 7.716 (que protege contra a discriminação religiosa de forma ampla).

Injúria racial x injúria qualificada

Ponto	Injúria racial	Injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º)
Onde está	Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A	Código Penal
Motivo da ofensa	Raça, cor, etnia ou procedência nacional	Religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência
Pena	Reclusão de 2 a 5 anos e multa	Reclusão de 1 a 3 anos e multa
Vítima	Pessoa determinada	Pessoa determinada

Sobre a natureza do crime, a lei não repete no art. 2º-A as palavras 'inafiançável' e 'imprescritível'. Contudo, ao alocar a injúria racial dentro da lei que pune o racismo, o legislador reforçou a tese de que ela é espécie de racismo, e o entendimento amplamente adotado é de que se submete ao regime do art. 5º, XLII, da Constituição. Em prova, a regra segura é: injúria racial recebe o tratamento do racismo. Como se trata de lei recente, vale conferir o texto vigente e eventuais novidades antes da prova.

> **Bizu**
> Para separar na hora: a ofensa dirigida a uma pessoa determinada, por cor, raça, etnia ou procedência nacional, é injúria racial (art. 2º-A, 2 a 5 anos). A ofensa por religião, idade ou deficiência é injúria qualificada do Código Penal (1 a 3 anos). Negar um serviço ou acesso por esses motivos é crime da Lei nº 7.716/1989, não injúria.

6. Aumentos de pena, interpretação e atuação do guarda

Além do art. 2º-A, já visto, a Lei nº 14.532/2023 acrescentou à Lei nº 7.716/1989 os arts. 20-A a 20-D, que reforçam a proteção da vítima e chamam a atenção da banca.

- **Art. 20-A:** as penas dos crimes da lei são aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação (o 'racismo recreativo').
- **Art. 20-B:** os crimes dos arts. 2º-A e 20 têm as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público, nos termos do Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.
- **Art. 20-C:** na interpretação da lei, o juiz deve considerar discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição

indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência.

- **Art. 20-D:** em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público.

O art. 20-B interessa diretamente ao guarda municipal, que é **funcionário público para fins penais**. Se o próprio agente discrimina no serviço, a pena é aumentada, o que mostra que a lei exige mais de quem exerce função pública.

Como agir em uma ocorrência

Diante de uma ocorrência de racismo ou de injúria racial, a conduta recomendada ao agente é acolher a vítima sem minimizar o fato, identificar e qualificar testemunhas, preservar provas (mensagens, vídeos, imagens, comprovantes) e encaminhar as partes à autoridade policial competente, observando se há situação de flagrante. A atuação concreta deve seguir o regulamento e os protocolos da corporação do município, que o aluno precisa consultar no edital e na norma local.

> **Exemplo**
> Durante um evento esportivo em praça pública, uma torcedora ouve de outro torcedor um xingamento com conteúdo racial dirigido a ela. A guarda é acionada. O fato se enquadra, em tese, na injúria racial (art. 2º-A), com aumento de metade se houver concurso de duas ou mais pessoas. O contexto esportivo, por si só, não altera a pena do art. 2º-A: o § 2º-A do art. 20 vale para os crimes do próprio art. 20. O agente identifica testemunhas, preserva imagens e conduz os envolvidos à autoridade policial, que fará a avaliação jurídica.

7. Racismo, homotransfobia e Ação Penal

O cabeçalho oficial da Lei nº 7.716/1989 remete à ADO nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, o STF reconheceu a omissão do Congresso quanto à criminalização da homofobia e da transfobia e decidiu que, até a edição de lei específica, essas condutas se enquadram nos tipos penais da Lei nº 7.716/1989, por serem formas de racismo em sentido social. É um ponto de jurisprudência que costuma aparecer em prova; confira a ementa do julgado para fixar os detalhes.

Quanto ao exercício da ação penal, os crimes da Lei nº 7.716/1989 são de **ação penal pública incondicionada**: o Ministério Público age sem depender de representação da vítima. Na prática, isso significa que a autoridade pode investigar o caso mesmo que a vítima não queira formalizar a representação. Já a injúria qualificada do Código Penal depende, em regra, de representação do ofendido, conforme o art. 145, parágrafo único, do Código Penal, em sua redação vigente.

> **Atenção**
> Não escreva em prova que a ação penal nos crimes de racismo 'depende da representação da vítima'. Na Lei nº 7.716/1989, a regra é a ação pública incondicionada. A exigência de representação aparece em crimes contra a honra do Código Penal, não nos tipos da lei do racismo.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um gerente de hotel recusa a hospedagem de um casal por causa da procedência nacional dos hóspedes. Qual crime ocorreu e qual a pena?

Resolução. Passo 1: a recusa é de hospedagem em hotel, por motivo de procedência nacional, categoria protegida pelo art. 1º. Passo 2: o art. 7º da Lei nº 7.716/1989 pune quem impede o acesso ou recusa hospedagem em hotel, pensão ou estabelecimento similar. Passo 3: a pena é de reclusão de três a cinco anos.

Resposta: Crime do art. 7º da Lei nº 7.716/1989, reclusão de três a cinco anos.

Exemplo 2

Em uma discussão de trânsito, A xinga B com palavras que ofendem a dignidade de B em razão da cor de sua pele. Qual o crime e a pena?

Resolução. Passo 1: a ofensa é dirigida a pessoa determinada, atingindo sua dignidade. Passo 2: o motivo é a cor, categoria do art. 2º-A. Passo 3: a pena do art. 2º-A é reclusão de 2 a 5 anos e multa; o parágrafo único aumenta de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, o que não é o caso (só A agiu).

Resposta: Injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989), reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Exemplo 3

Um comerciante publica em rede social um texto incitando o preconceito contra pessoas de determinada religião. Qual dispositivo se aplica e como fica a pena em relação ao caput?

Resolução. Passo 1: incitar preconceito de religião é conduta do art. 20, caput (pena de 1 a 3 anos e multa). Passo 2: o crime foi cometido por publicação em redes sociais. Passo 3: o § 2º do art. 20 prevê, para esse meio, reclusão de dois a cinco anos e multa, pena maior que a do caput.

Resposta: Art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989: reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Exemplo 4

Um xingamento dirigido a uma pessoa idosa, usando elementos referentes à sua idade, configura injúria racial?

Resolução. Passo 1: a ofensa usa elementos referentes à condição de pessoa idosa. Passo 2: o art. 2º-A só cobre raça, cor, etnia ou procedência nacional. Passo 3: a condição de pessoa idosa é tratada pelo art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria qualificada), com reclusão de 1 a 3 anos e multa.

Resposta: Não. É injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º), não injúria racial.

Erros frequentes e pegadinhas

Achar que a injúria racial continua no Código Penal. Desde a Lei nº 14.532/2023 ela está no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989; no Código Penal permanece a injúria qualificada por religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência (art. 140, § 3º).

Trocar as penas: art. 20, caput, é de 1 a 3 anos; injúria racial (art. 2º-A) é de 2 a 5 anos. Compare sempre antes de marcar.

Ampliar as cinco categorias da lei (raça, cor, etnia, religião e procedência nacional) para idade ou sexo na Lei nº 7.716/1989.

Afirmar que o racismo é punido com detenção. A Constituição fala em reclusão.

Dizer que perda do cargo e suspensão do estabelecimento são efeitos automáticos da condenação. O art. 18 exige declaração motivada na sentença.

Confundir o art. 5º, XLII (racismo) com o art. 5º, XLIII (tortura, tráfico, terrorismo e hediondos).

Achar que o agente público não sofre agravamento. O art. 20-B aumenta a pena de 1/3 até a metade quando o crime é praticado por funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las.

Dizer que a ação penal nos crimes da Lei nº 7.716/1989 depende de representação da vítima. A regra é a ação pública incondicionada.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O motorista de um ônibus de empresa concessionária de transporte público impede a entrada de um passageiro no veículo por motivo de cor. Segundo a Lei nº 7.716/1989, a conduta é punida com

(A) reclusão, de 1 a 3 anos.
(B) reclusão, de 3 a 5 anos.
(C) reclusão, de 5 a 8 anos.
(D) detenção, de 3 meses a 1 ano.
(E) prisão simples, de 15 dias a 3 meses.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um grupo de mensagens, um jovem publica piadas que incitam a discriminação por raça, alegando que era só diversão. Segundo o art. 20-A da Lei nº 7.716/1989, os crimes da lei, quando ocorrem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, têm as penas

(A) reduzidas de um terço, pois o caráter humorístico afasta o dolo.
(B) mantidas, pois o contexto ou a intenção do agente são irrelevantes.
(C) aplicadas em dobro, em qualquer hipótese.
(D) aumentadas de um terço até a metade.
(E) extintas se houver pedido de desculpas ao ofendido.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa publica em uma rede social mensagens que incitam a discriminação contra pessoas em razão da etnia. Segundo o art. 20 da Lei nº 7.716/1989, a conduta é punida com

(A) reclusão de um a três anos e multa, pois o meio utilizado para a publicação não altera a pena aplicada ao crime.
(B) detenção de um a três anos, por tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, sujeito à Lei dos Juizados Especiais.
(C) reclusão de cinco a oito anos e multa, por se tratar de crime hediondo.
(D) somente multa, por tratar-se de manifestação do pensamento protegida.
(E) reclusão de dois a cinco anos e multa, pois o crime foi cometido por meio de publicação em rede social.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um pai, por preconceito de raça, impede o casamento da filha com seu noivo, por meio de ameaças e restrições à convivência familiar e social dos dois. Em tese, a conduta configura o crime do art. 14 da Lei nº 7.716/1989, punido com

(A) reclusão, de 1 a 3 anos.
(B) reclusão, de 2 a 4 anos.
(C) reclusão, de 3 a 5 anos.
(D) detenção, de 6 meses a 2 anos.
(E) reclusão, de 2 a 5 anos.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um candidato, devidamente habilitado em concurso para cargo da Administração Direta, tem sua posse impedida por ser negro. Em tese, a conduta do agente que obsta o acesso ao cargo configura crime previsto no art. 3º da Lei nº 7.716/1989, punido com

(A) reclusão, de 1 a 3 anos.
(B) reclusão, de 3 a 5 anos.
(C) detenção, de 6 meses a 2 anos.
(D) reclusão, de 2 a 4 anos.
(E) reclusão, de 2 a 5 anos.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 20-D da Lei nº 7.716/1989, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de

(A) membro do Ministério Público, vedada a presença de advogado particular.
(B) assistente social designado pelo juiz da causa.
(C) advogado ou defensor público.
(D) representante de entidade de promoção da igualdade racial.
(E) psicólogo credenciado pelo tribunal.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O porteiro de um edifício residencial impede um morador negro de utilizar a entrada social e o elevador social, determinando que use a entrada de serviço. Em tese, a conduta se enquadra no crime de

(A) recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir ou atender o cliente (art. 5º).
(B) impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio concedido (art. 12).
(C) impedir o acesso às entradas sociais de edifícios públicos ou residenciais e a elevadores ou escadas (art. 11).
(D) impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas (art. 13).
(E) impedir ou obstar o acesso de pessoa habilitada a cargo da Administração Direta ou Indireta (art. 3º).

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um funcionário público, no exercício de suas funções, pratica o crime de incitação à discriminação previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Nesse caso, a lei determina que a pena seja

(A) diminuída, em razão do dever de obediência hierárquica a que o servidor está sujeito.
(B) aumentada em dobro, em qualquer hipótese de crime praticado por servidor público.
(C) aumentada de um sexto a um terço, apenas se houver dano patrimonial à vítima.
(D) mantida sem alteração, pois a condição de funcionário público é irrelevante para a fixação da pena do crime.
(E) aumentada de um terço até a metade, por ser praticado por funcionário público no exercício de suas funções.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dois amigos, agindo em conjunto, injuriam uma terceira pessoa com expressões ofensivas à cor de sua pele. Segundo a Lei nº 7.716/1989, a pena do crime de injúria racial (reclusão de 2 a 5 anos e multa)

(A) é aumentada de metade, pois o crime foi cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas.
(B) é aumentada de um terço, em razão da pluralidade de agentes envolvidos no crime.
(C) é aplicada em dobro, em razão do concurso de pessoas na prática da injúria.
(D) não sofre aumento, pois o concurso de pessoas não é previsto nessa lei.
(E) é diminuída de um terço, em razão da natureza apenas verbal da ofensa.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em crime de incitação à discriminação cometido por meio de publicação em redes sociais (art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989), o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência,

(A) a prisão preventiva do autor, independentemente da presença de seus requisitos legais e da necessidade da medida.
(B) o recolhimento ou a busca e apreensão do material, a cessação da publicação e a interdição das mensagens ou páginas na internet.
(C) a destruição imediata do material, antes de qualquer decisão judicial e do trânsito em julgado da condenação, para evitar sua circulação.
(D) a perda definitiva do cargo do autor, ainda que não seja servidor público e ainda que não haja condenação.
(E) o bloqueio das contas bancárias de todos os seguidores da página, até o julgamento final da causa.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

O art. 12 pune quem impede o acesso ou o uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, com reclusão de 1 a 3 anos. A conduta é crime e não contravenção.

Questão 2 — Gabarito: D

O art. 20-A, incluído em 2023, determina o aumento de um terço até a metade nas penas dos crimes da lei quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, afastando a ideia de que a brincadeira diminuiria a gravidade.

Questão 3 — Gabarito: E

O art. 20, caput, pune praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (reclusão de 1 a 3 anos e multa). O § 2º prevê pena maior, de reclusão de 2 a 5 anos e multa, quando o crime é cometido por meios de comunicação social, publicação em redes sociais, internet ou publicação de qualquer natureza.

Questão 4 — Gabarito: B

O art. 14 pune quem impede ou obsta, por qualquer meio ou forma, o casamento ou a convivência familiar e social, em razão de discriminação ou preconceito, com reclusão de 2 a 4 anos. A pena de 2 a 5 anos é a dos arts. 3º e 4º, e a de 1 a 3 anos, a do art. 5º.

Questão 5 — Gabarito: E

O art. 3º pune quem impede ou obsta o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, com reclusão de 2 a 5 anos. Seu parágrafo único alcança quem, por discriminação, obsta a promoção funcional.

Questão 6 — Gabarito: C

O art. 20-D, acrescentado pela Lei nº 14.532/2023, exige que a vítima dos crimes de racismo esteja acompanhada de advogado ou defensor público em todos os atos processuais, cíveis e criminais. Os demais profissionais podem apoiar a vítima, mas não são exigidos pela lei.

Questão 7 — Gabarito: C

O art. 11 pune quem impede o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e a elevadores ou escadas de acesso, por discriminação, com reclusão de 1 a 3 anos. Os demais artigos se referem a comércio, transporte, Forças Armadas e cargos públicos, ambientes diversos do descrito.

Questão 8 — Gabarito: E

O art. 20-B, incluído pela Lei nº 14.532/2023, prevê que os crimes dos arts. 2º-A e 20 da Lei nº 7.716/1989 terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público, conforme definição do Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. A qualidade de agente público, portanto, agrava a pena.

Questão 9 — Gabarito: A

O art. 2º-A prevê o crime de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional (reclusão de 2 a 5 anos e multa). O parágrafo único determina que a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas.

Questão 10 — Gabarito: B

O art. 20, § 3º, permite que o juiz determine, antes mesmo do inquérito, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão do material, a cessação das transmissões ou da publicação e a interdição das mensagens ou páginas na rede mundial de computadores. A destruição do material apreendido é efeito da condenação, após o trânsito em julgado (§ 4º).

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A Constituição (art. 5º, XLII) trata o racismo como crime inafiançável, imprescritível e punido com reclusão.
- A Lei nº 7.716/1989 protege contra discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (art. 1º).
- Os arts. 3º a 14 punem negar acesso ou direito: cargo público, emprego, comércio, escola, hotel, restaurantes, clubes, transporte, Forças Armadas e convivência familiar.
- O art. 20 pune praticar, induzir ou incitar discriminação (1 a 3 anos e multa), com penas maiores para símbolos nazistas, redes sociais e eventos.
- A injúria racial é o art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989: reclusão de 2 a 5 anos e multa, com aumento de metade no concurso de duas ou mais pessoas.
- Ofensa por religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência é injúria qualificada do CP (art. 140, § 3º): reclusão de 1 a 3 anos e multa.
- Pena aumentada de 1/3 até a metade no racismo recreativo (art. 20-A) e quando cometido por funcionário público (art. 20-B).
- Art. 20-C: é discriminatória a atitude que causa constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que não se dispensaria a outros grupos.
- Art. 20-D: a vítima dos crimes de racismo deve estar acompanhada de advogado ou defensor público nos atos processuais.
- Os efeitos da condenação (perda do cargo, suspensão de estabelecimento por até três meses) não são automáticos.

Fontes e referências

- Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (texto compilado) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 5º, XLII e XLIII — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), art. 140 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.